

Material de Lectura N. 03

LIBRO DE PLANILLAS DE PAGO DE REMUNERACIONES

BASE LEGAL: DECRETO SUPREMO N° 001-98-TR

Artículo 1.- Los empleadores cuyos trabajadores se encuentren sujetos al régimen laboral de la actividad privada y las cooperativas de trabajadores, con relación a sus trabajadores y socios trabajadores, están obligados a llevar Planillas de Pago, de conformidad con las normas contenidas en el presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Las planillas podrán ser llevadas, a elección del empleador, en libros, hojas sueltas o microformas.

De elegirse el uso de microformas, será de aplicación el Decreto Legislativo N° 681, sus modificatorias, normas complementarias y reglamentarias.

Artículo 3.- Los empleadores deberán registrar a sus trabajadores en las planillas, dentro de las setentidós (72) horas de ingresados a prestar sus servicios, independientemente de que se trate de un contrato por tiempo indeterminado sujeto a modalidad o a tiempo parcial.

Artículo 4.- Es facultad del empleador llevar más de una Planilla de Pago, en función a la categoría, centro de trabajo o cualquier otra pauta que considere conveniente, dentro de un criterio de razonabilidad.

Las planillas de diferentes centros de trabajo de una misma empresa, podrán ser centralizadas y llevadas en cualquiera de ellos. En este caso cada centro de trabajo deberá conjtar con una copia simple de las planillas que les correspondan y de las boletas de pago a que se refiere el Artículo 18 del presente Decreto Supremo, siempre que se encuentre

en una circunscripción territorial distinta al de la Autoridad Administrativa de Trabajo que autorizó la planilla centralizada.

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 017-2001-TR del 07-06-2001.

Artículo 5.- Cuando el empleador opte por llevar sus planillas mediante microformas, deberá utilizar un medio físico de almacenamiento de información que no permita ser regrabado y que sea individualmente indentificable.

DEFINICIÓN:

Es un Libro contable (Diario Auxiliar) de carácter obligatorio el cual es llevado por toda empresa que genera rentas (ingresos) y cuya finalidad es la de anotar la relación detallada de los trabajadores la cual incluye Datos personales, datos laborales, datos de continuidad y de cese, datos de remuneraciones a favor del trabajador, datos de descuentos al trabajador, datos de aportes por parte del empleador, entre otros.

IMPORTANCIA

Radica en que a través de dicho libro, los trabajadores tienen respaldada y/o sustentada la relación laboral con su empleador ya que es el Ministerio de Trabajo y de Promoción Social quien a través de verificaciones e inspecciones a los centros de trabajo verifican el cumplimiento de los derechos (para los trabajadores) y obligaciones (empleadores) laborales en cuanto les asiste tales como:

Derechos de los trabajadores:

- Remuneraciones
- Aportes
- CTS
- Gratificaciones
- Horas extras
- Bonificaciones

- etc.

Obligaciones de los empleadores:

- Descansos a trabajadores
- Gratificaciones
- Todas las remuneraciones
- Todos los aportes.
- Etc.

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DEL LLEVADO DEL LIBRO PLANILLAS DE EMUNERACIONES.

Después de inscribir la empresa en la SUNAT y habiendo tramitado su autorización en el sector correspondiente. Ahora debe llevar planillas de pago. En ellas se debe registrar diversos conceptos, por ejemplo los pagos que se realizan a los trabajadores de manera semanal, quincenal o mensual. Necesitamos que las planillas sean autorizadas (aprobadas para su uso) por la Autoridad Administrativa de Trabajo – cuya sigla es AAT– del lugar donde se encuentra el centro de trabajo de la empresa.

Una de las principales obligaciones como empleador es llevar planillas de pago, debidamente autorizadas por la AAT. Hacerlo levanta positivamente la imagen de la empresa y su prestigio en la comunidad. Estos son pasos para posicionar a la empresa, ampliar el mercado y tener acceso a asesoría técnica y apoyo financiero de instituciones de promoción. Por otro lado, cumplir la legislación vigente y hacer efectiva una medida de beneficio para los trabajadores eleva la solidez de las relaciones internas y es un excelente comienzo para la instalación de un programa de calidad.

Si la empresa tiene a cargo uno o más trabajadores debe llevar planillas de pago. Las planillas de pago son un registro contable. Brindan

elementos que permiten demostrar, de manera transparente, ante la autoridad competente, la relación laboral del trabajador con una empresa, su remuneración y los demás beneficios que se le pagan. Estos registros pueden ser llevados en libros, hojas sueltas o microformas.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DE LLEVAR EL LIBRO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES.

¿A PARTIR DE CUÁNDO DEBO REGISTRAR A UN TRABAJADOR EN PLANILLAS?

Debo registrar a mis trabajadores en las planillas, dentro de las 72 horas de inicio de la prestación de servicios, cualquiera que sea su forma de contratación laboral. Las formas de contratación establecidas pueden ser tres:

1. CONTRATO DE TRABAJO A TIEMPO INDETERMINADO:

Cuando acuerdo con el trabajador que prestará sus servicios de manera subordinada y remunerada; pero el contrato no se sujeta a un plazo de duración definido.

2. CONTRATO DE TRABAJO SUJETO A MODALIDAD: Los contratos de trabajo sujetos a modalidad son por un tiempo determinado (tienen un inicio y un fin). Pueden celebrarse conforme a las necesidades de la empresa y son de tres tipos:

•DE NATURALEZA TEMPORAL •DE NATURALEZA ACCIDENTAL •DE OBRA O SERVICIO

3. CONTRATO DE TRABAJO A TIEMPO PARCIAL: El contrato de trabajo se entenderá celebrado a tiempo parcial cuando se haya acordado con el trabajador la prestación de servicios durante menos de 4 horas al día, o menos de 20 horas a la semana

¿QUÉ TRABAJADORES DEBO REGISTRAR EN PLANILLAS?

Debo registrar a todo trabajador sujeto al régimen laboral de la actividad privada con independencia de las condiciones de su contratación. Es decir que debo inscribirlo en planillas cualquiera que haya sido la modalidad de su contrato.

DESCARGAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.